

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 1960: **a lo principal, segundo y tercer otrosí**, a sus antecedentes el anexo de confidencialidad. Respecto de la solicitud de confidencialidad de la información contenida en:

1. El informe “*Impactos en la Competencia de la Imposición de Mastercard del Programa PIFO*”, ha lugar solo en cuanto, se decreta confidencial la información referida a:
 - (i) guarismos porcentuales contenidos en la página 11, 17, en el primer párrafo de la página 18 y aquellos relacionados a la participación de Mastercard en las transacciones de Dlocal, indicados en la página 27.
 - (ii) guarismos asociados a las transacciones de los años 2021 y 2022 de la Tabla 5 de la página 18.
 - (iii) guarismos contenidos en la Tabla 6 de la página 19.
 - (iv) guarismos contenidos en las columnas “*MD Actual (%)*”, “*MD PIFO (%)*”, “*Ticket Promedio (USD)*” y “*Volumen Transacción (MUSD/año)*” de la Tabla 7 contenida en la página 23.
 - (v) guarismos contenidos en las columnas “*Transacciones*”, “*Monto Total (USD)*”, “*Transacción Media (USD)*”, “*Sobre Precio Comisión (USD) 1%*”, “*Sobre Precio Comisión (USD) 2%*”, “*Sobre Precio (USD) 3,5%*” de la Tabla 10 de la página 26, con excepción de los guarismos contenidos en la fila “*Total*”.

En cuanto a la solicitud de confidencialidad de la identidad de los comercios afiliados por Dlocal, no ha lugar, por cuanto la naturaleza de dicha información ha sido divulgada en estos autos por la demandante como, por ejemplo, en su presentación de folio 16, entre otros.

2. El documento “*PIFO_results*”, ha lugar solo en cuanto se declara confidencial los guarismos monetarios y porcentuales.
3. El documento “*PIFO_new.py*”, ha lugar solo en cuanto se declara confidencial los guarismos asociados a las tarifas del programa PIFO.

En consecuencia, se ordena a Dlocal Chile SpA acompañar, dentro de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, únicamente la versión pública preliminar del informe, de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado N° 16/2017, esto es, tachando únicamente la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

información decretada confidencial en la presente resolución. Una vez que la presente resolución se encuentre firme, agréguese al cuaderno de documentos confidenciales de Dlocal Chile SpA, los documentos cuya confidencialidad fue decretada precedentemente.

Respecto de los documentos “*PIFO_results*” y “*PIFO_new.py*”, considerando que el artículo 22 del Decreto Ley N° 211 y el acuerdo quinto del Auto Acordado N°16/2017 establece como una facultad del Tribunal ordenar la preparación de una versión pública de un documento declarado confidencial; y las versiones públicas de los documentos respecto de los cuales se ha solicitado la confidencialidad no proporcionarían información adicional a la indicada en el anexo, no se ordenará, por ahora, la elaboración de las correspondientes versiones públicas. Sin perjuicio del derecho de las partes a efectuar las solicitudes de acceso a la información que en derecho correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo octavo letra b) del Auto Acordado N° 16/2017. En el intertanto, manténganse bajo custodia de la Secretaria Abogada. **Al primer otrosí**, téngase presente.

Al folio 1964: **a todo**, téngase por cumplido lo ordenado y por acompañados los documentos, con citación.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 451-22. Cuaderno principal

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Rafael Pastor Besoain, Sr. Pablo García González. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



A5919BEC-6590-47EB-899E-2E72FC09F61A

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.